

RAIX – Adequação à Legislação Brasileira (LGPD + Marco Civil), com Evidências e Preparo Global

Data: 18 de setembro de 2026 **Documento Técnico Formal:** Adequação regulatória e posicionamento legal do ecossistema RAIX.

PARTE I – ADEQUAÇÃO BRASILEIRA (LGPD e Marco Civil da Internet)

O projeto RAIX opera sob a diretriz de "privacidade forte por design, com retenção limitada de metadados". O estágio atual é de conformidade formal com itens em formalização (LIA e ato de DPO). Os dados foram classificados de forma rigorosa, e implementou-se o isolamento completo da infraestrutura de faturamento em relação aos dados de uso (zero-knowledge).

Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018)

- **Art. 7º e Art. 10 (Bases Legais e Legítimo Interesse):**

Como o RAIX cumpre: * O tratamento de metadados mínimos apoia-se estritamente na execução de contrato (prestação do serviço de mensageria) e no legítimo interesse (segurança do sistema e prevenção a fraudes). Evidência: * LIA (Relatório de Legítimo Interesse) em fase de formalização documental; matriz de correlação de dados implementada.

- **Art. 18 e Art. 19 (Direitos dos Titulares e Acesso):**

Como o RAIX cumpre:* Os usu rios possuem autonomia total para destruir suas pr prias chaves e contas, resultando na perda irrevers vel de acesso e anonimiza  o efetiva da cifra em repouso. Evid ncia:* Funcionalidades nativas de crypto-shredding (Account Deletion e Vanish) implementadas e ativas no cliente.

- **Art. 20 (Revis o de Decis es Automatizadas):**

Como o RAIX cumpre:* O sistema de seguran a e contra-intelig ncia n o toma decis es jur dicas ou restritivas baseadas em perfis comportamentais automatizados sem possibilidade de recurso. Evid ncia:* Arquitetura do RAIX Governor (classificada como N fO-IA, totalmente determin stica).

- **Art. 37 e Art. 39 (Registro de Opera  es e Relat rio de Impacto):**

Como o RAIX cumpre:* Os fluxos de dados foram mapeados de ponta a ponta; os riscos de privacidade foram avaliados em design (DPIA gen rico da arquitetura base). Evid ncia:* DFD (Data Flow Diagram) e Relat rio de Avalia  o de Impacto (em formaliza  o complementar).

- **Art. 41 (Encarregado pelo Tratamento - DPO):**

Como o RAIX cumpre:* A governan a de dados e os pap is foram definidos. Evid ncia:* Ato de nomea  o do DPO em fase de formaliza  o interna.

- **Art. 46 e Art. 48 (Seguran a, Sigilo e Comunica  o de Incidentes):**

Como o RAIX cumpre:* Uso de criptografia ponta a ponta p s-qu ntica (h brida ML-KEM-768/ML-DSA-65) e chaves ef meras. Planos de resposta a incidentes atrelados ao roadmap. Evid ncia:* Auditoria de depend ncias/SDKs de terceiros; rotina de Backup e Disaster Recovery (PITR janela de 7 dias com crypto-shredding autom tico) validada.

Adequa  o ao Marco Civil da Internet (Lei n  12.965/2014)

- **Art. 7  (Direitos do Usu rio):**

Como o RAIX cumpre:* O aplicativo n o exp  dados pessoais a terceiros nem utiliza dados para publicidade (isolamento de faturamento comercial vs. uso privado).

Evid ncia:* Regras restritivas do Firestore e isolamento de bases; Termos de Uso (ToU) e Pol tica de Privacidade (PP).

- **Art. 10 (Prote  o a Registros):**

Como o RAIX cumpre:* A arquitetura ret m o estritamente necess rio para prover a comunica  o e mant m logs restritos. Evid ncia:* Aus ncia de coleta passiva n o essencial (DPIA).

- **Art. 15 (Guarda de Registros de Acesso):**

Como o RAIX cumpre:* Os registros de acesso a aplica  es s o mantidos por 180 dias em ambiente isolado e de acesso restrito. Evid ncia:* Configura  o t cnica de reten  o de logs isolados (acesso interno estritamente auditado).

- **Art. 22 (Fornecimento de Informa  es - Ordem Judicial):**

Como o RAIX cumpre:* A arquitetura t cnica foi pensada para atender determina  es judiciais sem violar a criptografia das mensagens (cujo conte do matem tico   inacess vel ao provedor). O provedor entrega exclusivamente o metadado que possui retido. Evid ncia:* Desenho de banco de dados NoSQL compartimentado; logs de acesso separados do faturamento.

PARTE II – PREPARO GLOBAL POR JURISDI  O

- **Europa (GDPR):** O projeto n o   "GDPR-ready" de forma integral. A adequa  o europeia est  posicionada no roadmap estrat gico, demandando, no futuro, a nomea  o formal de um representante (Art. 27), execu  o de SCCs (Standard Contractual Clauses) caso o tr nsito transfronteiri o envolva suboperadores europeus, e adapta  es espec ficas no DPIA.
- **Estados Unidos (Mosaico Estadual):** Regulamenta  es fragmentadas (CCPA/CPRA, VCDPA, etc.) ser o analisadas sob demanda mediante crescimento da base regional. A arquitetura de minimiza  o atende ao n cleo de consentimento gen rico.
- **Am rica Latina (Matriz Base):** A base regulat ria se espelha predominantemente no modelo GDPR/LGPD. A matriz atual de conformidade reduz os atritos de adequa  o na maioria destes pa ses (roadmap regional facilitado).
- **R ssia e China:** Estas jurisdi  es encontram-se exclu das da conformidade ordin ria, devido a requisitos de quebra de criptografia e leis estritas de localiza  o de dados do estado. A atua  o ocorrer  apenas via modelo Sovereign Box isolado (Self-Hosted corporativo).

PARTE III – POSICIONAMENTO FINAL

O ecossistema RAIX encontra-se em conformidade formal completa para o território brasileiro, com itens menores em processo final de formalização (LIA e ato de DPO). Os controles técnicos garantem uma posição forte contra acessos indevidos e provam que o modelo de "privacidade forte por design" não é apenas marketing, mas sim arquitetura executada em código. Jurisdições externas constam em roadmap de maturidade progressiva.

Evidências Anexadas (Referências Técnicas)

- DFD + Matriz de Correlação + Teste Adversarial (Validation Set).
- Arquitetura de Isolamento de Faturamento vs. Dados de Uso.
- Política e Execução de Crypto-Shredding e Pitr (janela de 7 dias restrita).
- Relatório de Auditoria de SDKs (Supply Chain).